

1500188-17.2022.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

3ª Vara

Praça Martinho Funchal de Barros, nº50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500188-17.2022.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500188-17.2022.8.26.0593

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116860/2022 - DEL.POL.GARÇA, 24642795 - DEL.POL.GARÇA, 2116860 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUZIA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

LUZIA DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (por duas vezes), porque, no dia 29 de abril de 2022, aproximadamente às 13h50 min, na farmácia "FARMAIS", situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 77, Garça/SP, a acusada subtraiu para si um pacote de fraldas de marca "Huggies", contendo 28 fraldas descartáveis, pertencente ao referido estabelecimento comercial, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 15.

Consta ainda que, no dia 29 de abril de 2022, no período da tarde, no estabelecimento comercial denominado "Casa dos Parafusos", situado na Av. Presidente Vargas, nº 495, Garça/SP, LUZIA DE SOUZA, qualificada às fls. 27, subtraiu para si 01 (um) serrote de poda da marca "Vonder", 03 (três) canivetes de

poda da marca "Palisad" e 06 (seis) tesouras de poda da marca "Tramontina", pertencentes à referida loja, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 15.

Segundo a denúncia, na data dos fatos Luzia ingressou na farmácia "Farmais" e colocou um pacote de fraldas dentro de uma sacola que trazia consigo. Quando foi colocar o segundo pacote dentro da sacola a denunciada deixou o objeto cair no chão e foi surpreendida pelo gerente da loja, o qual mandou ela se retirar da loja, acreditando que a sacola estivesse vazia. Ato contínuo, Luzia saiu correndo da farmácia.

Consta da denúncia que ao olhar as imagens da câmera de segurança, o gerente João Carlos Martins percebeu que a denunciada tinha subtraído um pacote de fraldas e acionou a polícia militar, passando as características dela.

Os militares iniciaram patrulhamento pelo local dos fatos e localizaram a suspeita na confluência das Ruas Prefeito Salviano com a Armando Salles. Com Luzia foi encontrado o pacote de fraldas e diversas ferramentas para jardinagem, sendo certo que a denunciada confessou, informalmente, o furto de todos os objetos.

Por fim, em contato com o proprietário da Casa dos Parafusos, este confirmou o furto 01 (um) serrote, 03 (três) canivetes e 06 (seis) tesouras de poda.

Todos os objetos furtados foram entregues às vítimas, conforme Auto de Entrega às fls. 16.

A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2022 (fl. 172).

Devidamente citada, a acusada apresentou resposta à acusação (fls. 182/189).

Durante a audiência de instrução e julgamento, foi colhido depoimento dos representantes das empresas vítimas e das testemunhas, bem como realizado o interrogatório da acusada conforme mídia anexa aos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A defesa de LUZIA DE SOUZA requereu a absolvição da ré.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes de furto foi comprovada pelo auto em prisão em flagrante (fl. 03/04); pelo boletim de ocorrência (fls.05/07); pelos termos de depoimentos em solo policial (fls. 10/14 e 20); pelo auto de exibição/apreensão (fl. 15); pelo auto de entrega (fls. 16/17); e pela prova oral colhido em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre a acusada.

Em solo policial, ARTHUR BARBOSA DE SOUZA declarou: "Que é proprietário da "Casa dos Parafusos"; que por volta das 15h00min, estava na outra loja do grupo, que fica ao lado, a "Casa do Construtor", e viu a movimentação de Policiais Militares com funcionários da "Casa dos Parafusos"; que foi até o local e foi informado que a indiciada aqui presente, sendo informada se chamar Luzia de Souza, tinha sido detida após furtar um pacote de fraldas na "Farmais", mas com ela foram encontrados ferramentas, sendo serrote de poda, tesoura de poda e canivetes, também para poda, como cadastrados no Boletim de Ocorrência; que então foi feita conferência no estoque, e foi obtido que as ferramentas foram furtadas da "Casa dos Parafusos"; que diante dos fatos, todos foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia, sendo que foi feita a entrega ao declarante das ferramentas mediante o respectivo auto".

(fl. 13). EM JUÍZO, narrou que, no dia dos fatos, a ré foi até a empresa “Casa dos Parafusos” e falou que iria analisar se tinha alguns objetos. Ela foi até a prateleira, arrecadou os bens descritos na denúncia e passou pelo caixa dizendo que não iria levar nada. Após, a ré teria passado na farmácia (FARMAIS), onde o gerente a pegou com a fralda na mão. Contou que fez a análise de estoque e viu que a quantidade dos bens apreendidos pela ré era o que estava faltando no estoque da empresa vítima. Ficou sabendo do furto em seu estabelecimento devido ao furto na farmácia e depois puxou a filmagem da sua empresa, onde visualizou o furto. Relatou que os itens foram reconhecidos como sendo da loja e que foram recuperados. Ficou sabendo do furto pelos policiais depois da ligação da farmácia. Os policiais se deslocaram até a loja, onde foi feito o reconhecimento dos produtos e a contagem de estoque, constatando-se o furto. Falou que visualizaram pela imagem do circuito interno de segurança o furto praticado pela ré e que, qualquer objeto que é subtraído causa prejuízo.

Em solo policial, JOÃO PAULO MARTINS STROPAICI declarou que: “é gerente da “Drogaria Farmais”; que nesta data de 29/04/2022, por volta das 13h50min, uma mulher magra, com aparência de usuária de drogas, com uma calça cinza e uma blusa rosa, entrou na farmácia e foi em direção às fraldas; que viu que ela estava pegando um pacote de fraldas Huggies, e estava colocando em uma sacola, e então o depoente correu até ela, sendo que ela deixou cair ao chão, e o depoente disse para ela ir embora; afirma que desde ontem, 28/04, está alerta com relação a tal mulher, já que ela ingressou na farmácia, por volta das 21h45min, e furtou uma lata de leite “Ninho”; que então foi olhar nas imagens das câmeras de segurança, e viu que na data de hoje, quando o depoente foi até a mulher, ela já havia furtado um pacote da mesma marca de fraldas, e o depoente não viu na sacola que ela carregava; que acionou a Polícia Militar, e com a chegada destes, repassou as características da mulher; que passados cerca de vinte minutos, os Policiais retornaram até a farmácia, já com a indiciada detida, sendo informado o depoente se chamar Luzia de Souza; que segundo os militares, com ela foi encontrado o pacote de fraldas, e também algumas ferramentas, que veio a saber posteriormente que foram furtadas na “Casa dos Parafusos”; que diante dos fatos, todos foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia, onde foi entregue mediante o respectivo auto o pacote de fraldas de 28 unidades”. (fl. 14). EM JUÍZO, afirmou que, em dias anteriores a ré subtraiu uma lata de leite ninho. Quando ela ingressou, não viu que ele tinha colocado dentro da sacola verde uma fralda. Pediu para a ré deixar o local. O pessoal do caixa alertou que ela tinha colocado um pacote de fralda na bolsa. Ligou para a polícia e passou as características da ré. Os policiais abordaram a acusada com a fralda e objetos pertencentes à “Casa dos Parafusos”. A acusada foi abordada cerca de 3 (três) quarteirões. Nesse dia, recuperou a fralda subtraída.

Em solo policial a testemunha CARLOS ALBERTO BARBOSA declarou: “Que estava de serviço, juntamente com seu colega de farda, CB Assem, quando foram informados pela rede rádio que o gerente da “Farmais” havia feito contato com a viatura da “Ronda Escolar”, informando que uma mulher magra, com calça preta e blusa rosa, havia ingressado na farmácia e furtado um pacote de fraldas, sendo flagrada quando tentava furtar o segundo; que foram informados que ela havia se evadido correndo sentido “Supermercado Toyota”; que iniciaram o patrulhamento, e avistaram a indiciada com as mesmas características na confluência das Ruas Prefeito Salviano com a Armando Salles; que abordada, inicialmente disse se chamar “Simone”, e em uma sacola que trazia consigo, foi localizado um pacote de fraldas marca “Huggies”; que na mesma sacola, havia ferramentas de jardinagem; que retornaram para a “Farmais”, e João Paulo o gerente reconheceu a fralda, bem como a indiciada; que indagada, disse que havia furtado as ferramentas de uma loja de ferragens; que foram até a unidade central da “Casa dos Parafusos”, e no local foram informados que o estoque estava dando falta na outra loja, qual seja da Av. Presidente Vargas; que para lá se deslocaram, e em contato com funcionários e o proprietário Arthur, foram reconhecidas as ferramentas como furtadas; que diante dos fatos, todos foram conduzidos; que nesta Delegacia, obteve-se que a indiciada, em verdade, se chama

Luzia de Souza, já com antecedentes criminais; que forma utilizadas algemas pelo receio de fuga e em razão da indiciada estar se mostrando agressiva; que foi elaborado o presente auto de prisão em flagrante delito". (fl. 10).

Em solo policial a testemunha JOÃO CARLOS ASSEM confirmou a versão apresentada pelo colega de farda. (fl. 12). EM JUÍZO, afirmou que a testemunha relatou que, no dia dos fatos, receberam denúncia de que uma pessoa teria efetuado furto na FARMAIS. Localizaram a ré, que tinha as mesmas características passadas. Durante a abordagem, a ré mentiu o nome para equipe. Dentro da sacola, havia um pacote de fraldas, que teria sido subtraída da farmácia e algumas ferramentas da jardinagem. A ré acabou confessando que tinha furtado a fralda na farmácia e também indicou a casa do parafuso como sendo o local de onde subtraído as ferramentas de jardinagem. Na farmácia, o gerente reconheceu a ré como sendo a autora do furto. O gerente relatou que a ré já teria furtado lata de leite no dia anterior. Relatou que foram até a Casa dos Parafusos do centro, sendo constatado que não tinha sido praticado na outra loja. Na outra loja verificaram que tinha filmagens da ré praticando furto dos objetos. A acusada não era conhecida nos meios policiais, mas segundo os comerciantes ela estava praticando muitos furtos. O pessoal da casa das ferramentas verificou no sistema que estava faltando objetos. Relatou ter visto informalmente as imagens da ré, tendo reconhecido ela como a autora dos furtos. Disse que a vestimenta era mesma usada pela ré quando apreendida. Afirmou que todos os itens estavam em uma sacola plástica. Na abordagem, a ré mentiu o nome e só foi descoberto o nome verdadeiro na Delegacia de Polícia. Disse que em dados momentos a ré se mostrava calma e em outros momentos, agitada. Ainda no local, a vítima confessou e informou que seria a casa dos parafusos como sendo o local dos furtos dos objetos de jardinagem.

Durante o interrogatório em solo policial, a acusada LUZIA DE SOUZA nada falou sobre os fatos (fl. 20). DURANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL, a ré confessou a prática dos furtos nos estabelecimentos indicados na denúncia. Falou que efetuou a subtração do pacote de fraldas, pois tem uma filha pequena (seis meses) e que efetuou o furto os produtos de jardinagem para que o companheiro dela pudesse trabalhar. Afirmou que já foi presa anteriormente, que já fez uso de drogas, mas que no dia dos fatos não tinha feito uso de drogas. Afirmou que só tinha feito uso de álcool.

Pois bem. A prova coligida aos autos é suficientemente segura para a expedição do decreto condenatório em desfavor da acusada.

JOÃO PAULO MARTINS STROPAICI, gerente da "DROGARIA FARMAIS", afirmou que, no dia dos fatos, flagrou a acusada colocando um pacote de fraldas dentro de sua sacola, momento que a surpreendeu e pediu para que se retirasse do estabelecimento, mas que, ao analisar as imagens da câmera de vigilância, percebeu que a acusada já havia subtraído um pacote de fraldas. Aduziu que, no dia anterior aos fatos, a acusada já havia cometido furto no estabelecimento.

ARTHUR BARBOSA DE SOUZA, representante do estabelecimento comercial denominado "CASA DOS PARAFUSOS", asseverou que, no dia dos fatos, os policiais foram até o estabelecimento, momento que foi informado do furto de ferramentas pela acusada, tendo sido reconhecido os objetos apreendidos em poder da acusada como da empresa. ARTHUR ressaltou que foi efetuada a conferência de estoque que confirmou a subtração. Além disso, afirmou que após o conhecimento dos fatos, visualizaram na câmera de segurança o furto praticado pela ré.

Os policiais militares JOÃO CARLOS ASSEM e CARLOS ALBERTO BARBOSA relataram que foram comunicados do furto ocorrido na "DROGARIA FARMAIS" e que, diante as características físicas passadas, identificaram a acusada. Disseram que a acusada inicialmente apresentou-se com um nome falso e que, no interior da sacola localizada em poder da ré, foi localizado um pacote de fraldas marca "Huggies" e

ferramentas de jardinagem, que posteriormente foram reconhecidas as propriedades dos objetos pelos representantes das empresas "DROGARIA FARMAIS" e "CASA DOS PARAFUSOS".

Primeiramente, é inegável a ocorrência da consumação dos crimes de furto. Isso porque, consoante entendimento firmado pelo C. STJ, no REsp 1524450/RJ, a consumação se dá com a inversão da posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.

LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

No caso concreto, ficou demonstrado que o acusada deixou os estabelecimentos na posse dos bens subtraídos, sendo abordada, posteriormente, pelos policiais militares em via pública.

Outrossim, é inaplicável ao caso o princípio da insignificância, eis que a acusada apresenta condenações anteriores por crimes patrimoniais, o que indica que faz da prática de crimes seu meio de vida e o que afasta a aplicação do mencionado princípio.

Em casos semelhantes, a aplicação do princípio da insignificância geraria verdadeiro incentivo a pequenos delitos, o que não se coaduna com a missão do direito penal, que tenta dissuadir condutas socialmente desajustadas e que violam os direitos mais essenciais.

Nesse sentido, é o entendimento remansoso do E. STF, senão vejamos:

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES.

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. II Embora o paciente não seja tecnicamente reincidente, tem personalidade voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, o que impede o atendimento de um dos requisitos exigidos por esta Corte para a configuração do princípio da insignificância, qual seja, a ausência de periculosidade do agente. III Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. IV Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art.

155, § 2º, do Código Penal. V Ordem denegada. (HC 107138, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-05-2011 PUBLIC 30-05-2011).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. A reincidência, apesar de tratar-se de critério subjetivo, remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente, como é o caso do ora Paciente, apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica. 5. Ordem denegada. (HC 107674, Relator (a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-09-2011 PUBLIC 14-09-2011). Lado outro, incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 28, § 2º, do Código Penal, pois não demonstrado, que no dia dos fatos, a ré estava sob o efeito de álcool. Além disso, para aplicação da causa de diminuição deveria ter sido demonstrada que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior.

Outrossim, não se pode olvidar que o art. 28, II, do Código Penal prevê que a embriaguez, voluntário ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. Nesse sentido, é a orientação do C. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). (AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)

Tendo em vista a prova robusta da materialidade e da autoria, a condenação da ré é medida que se impõe.

Com fulcro no artigo 68 do Código Penal, passo à DOSIMETRIA DAPENA.

Na primeira fase da dosimetria e com fulcro no art. 59 do Código Penal, observo que a ré ostenta maus antecedentes, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria de pena, observo a presença da agravante de reincidência e da atenuante da confissão, motivo pela qual mantenho a pena intermediária em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa.

Como os dois crimes de furto foram praticados em concurso material, atento ao artigo 69 do Código Penal, fixo a pena definitivamente em 02 anos e 09 meses de reclusão e 106 dias-multa, que fixo em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, pois a ré não possui condições de suportar exação maior.

Em razão do quantum estabelecido, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência da acusada, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram configurados os pressupostos do art. 44 do Código Penal. A ré também não faz jus à suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré LUZIA DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e 106 dias-multa, em regime inicial semiaberto, conforme fundamentação supra.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram configurados os pressupostos do art. 44 do Código Penal. A ré também não faz jus à suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

Considerando a quantidade da pena imposta e o regime fixado para início do cumprimento da pena, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, lance-se o nome da ré no rol de culpados, oficie-se ao TRE/SP, nos termos do inciso III do art. 15 da CF/88, e oficie-se ao IIRGD. Se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado constituído por meio do convênio OAB/DPE.

Tomem-se as seguintes providências: a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se a ré para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública.

Condeno a ré ao pagamento das custas, nos termos da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Garça, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA